رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٥٦٦٩ لعام ١٤٤٠هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٦٨٢٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٨/٢٠هـ

الموضوعات

قرار إداري - أحوال مدنية - إضافة مولود - الاعتراض على إضافة مولود في رخصة إقامة - ولادة المولود أثناء العلاقة الزوجية - حجية شهادة الميلاد - حجية جواز السفر - ادّعاء التزوير - عدم اتباع الإجراءات النظامية - قرار مستمر الأثر.

مُطالبة المدّعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إضافة مولود في رخصة إقامته - استناد المدعي إلى أن المولود أُضيف في رخصة إقامته دون طلبه أو موافقته أو توقيع شيخ البلوش - الثابت أن المولود ولد أثناء قيام العلاقة الزوجية بين المدعي ووالدة المولود، وصدرت له شهادة ميلاد تضمنت بأن والده هو المدعي، وكذلك صدر له جواز سفر قبل سنتين من إضافته في رخصة إقامة المدعي؛ مما يكون معه القرار محل الدعوى مستوفياً للمتطلبات النظامية - عدم قبول احتجاج المدعي بعدم توقيع شيخ البلوش؛ كون ذلك لا أثر له بإضافة المولود في رخصة الإقامة، وإنّما هو إجراء يتعلق بإصدار جواز السفر المثبت للجنسية - عدم قبول احتجاج المدعي باحتمال تزوير شهادة الميلاد؛ كون الطعن بتزوير الأوراق الرسمية يتم وفق الإجراءات النظامية، والمدعى عليها ليست صاحبة اختصاص في ذلك - أثر ذلك: رفض الدعوى.

الوَقَائِع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة بتاريخ ١٤٣٩/٣/٢هـ تضمنت بمستنداتها أنّ المدعى عليها أضافت لرخصة إقامته الطفل (...) -بالجنسية البلوشية- ونسبته إليه وهو لا يعرفه، وقد سُجل دون علمه، ولا إثبات انتمائه إليه، ودون طلب مقدم منه، وهو على كفالة (...). وأضاف بأنّ هذا الأمر يعد تلاعباً بالنسب، كما أن النسبة إلى الجنسية البلوشية لا تتم إلا بعد توثيق ذلك من شيخ البلوش المعتمد من وزارة الداخلية إذا كان بالغاً أو والده إذا لم يكن بالغاً. وختمها بطلب إلغاء رخصة إقامة الولد المنسوب إليه. وبقيد هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وإحالتها لهذه الدائرة، باشرت نظرها على النحو المثبت في مرافعتها، وقد أصدرت الدائرة حكمها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها على اعتبار مؤدى دعواه طلب نفي نسب الطفل، وباعتراض المدعي على الحكم ورفعه لمحكمة الاستئناف الإدارية، أصدرت الدائرة الإدارية الثانية حكمها بتأييد حكم الدائرة، ثم اعترض المدعي على الحكم المشار إليه أمام المحكمة الإدارية العليا، فأصدرت الدائرة الإدارية الأولى حكمها بنقض حكم محكمة الاستئناف الإدارية، وإحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف الإدارية لتفصل في الدعوى من جديد من غير من نظرها؛ وذلك لكون الدعوى من قبيل دعاوى الطعن على القرارات الإدارية المنصوص عليها

في المادة (١٣/ب) من نظام الديوان، وليست حقيقتها طلب نفي النسب. ثم أحيلت إلى الدائرة الإدارية الثالثة بمحكمة الاستئناف الإدارية، والتي أصدرت حكمها بإلغاء حكم هذه الدائرة، وإعادة ملف القضية إليها للفصل فيها مجدداً. وبإعادتها إليها باشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر جلساتها، وفيها طلبت الدائرة من ممثل المدعى عليها الإفادة عن تاريخ ميلاد الطفل (...) المضاف إلى سجل المدعي؟ وبيان من هي والدته؟ وعلاقة والدة (...) بالمدعي وقت تاريخ ميلاده؟ والإفادة عن تاريخ الطلاق في حال كانت طليقته؟ مع تقديم المستندات المثبتة لذلك. ثم قدم ممثل المدعى عليها عبر خدمة تبادل المذكرات نسخة من شهادة ميلاد الطفل (...)، ونسخة من صك فسخ نكاح والدته من المدعي، ونسخة من بطاقة هويتها ورخصة إقامة الطفل، ونسخة من تقرير تحقيق شخصية مقيم للطفل (...). ثم قدم المدعي مذكرة جاء فيها: أنّ المستندات المقدمة من المدعى عليها لا تمت لمضمون الدعوى بصلة، ولا تثبت صحة إجراءاتهم في استخراج إقامة بالجنسية البلوشية، خاصةً صك فسخ النكاح، فلا علاقة له باستخراج الإقامة بطريقة مخالفة للنظام المتبع للبلوشيين. مضيفاً أنّ الحكم بفسخ النكاح لم يكتسب الصفة القطعية، إذ اعترض عليه وانتهت العلاقة بينهما خلعاً. مؤكداً أنّه لا يحق للجوازات استخراج إقامة بالجنسية البلوشية نظاماً للتابع إلا في حالتين: الأولى: توقيع الأب على نموذج الجوازات بعد تعبئة البيانات كإقرار منه بنسبة الطفل. الثانية: وجود صك حضانة مكتسب الصفة القطعية واجب النفاذ من محكمة الأحوال الشخصية لمن صدر الحكم لصالحه، متضمناً

منحه صلاحية مراجعة الجهات الحكومية الرسمية لاستخراج الوثائق الرسمية للشخص، وإن لم يتوفر هذا الشرط في صك الحكم فلا يحق لحامله مراجعة أي جهات حكومية رسمية أو خاصة، ولا يحق للجهات الرسمية اتخاذ أي إجراء لحامل الصك إلا بوجود صاحب الشأن (ولي الأمر) وفقاً لتعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٣٣٣/ت) وتاريخ ١٤٤١/٢/٣هـ، ولم تتحقق إحدى هاتين الحالتين بشأن القرار محل الطعن؛ ومن ثمّ يكون قرارها مخالفاً للنظام. مضيفاً أنّ النظام يتطلب وجود بصمة إلكترونية لاستخراج رخصة الإقامة، فكيف تعتمد المدعى عليها على شهادة الميلاد وهي من الوثائق التي يمكن تزويرها. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما سبق، ثمّ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي من.

الأسباب

بما أن المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها بقيد الطفل (...) في رخصة إقامته؛ فإن الدعوى والحالة هذه تعد من قبيل دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، وتختص المحاكم الإدارية ولائياً بنظرها وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، كما تختص هذه المحكمة بنظر الدعوى مكانياً وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. وعن قبول الدعوى، فإنّ القرار محل الطعن يعد من قبيل القرارات

مستمرة الأثر، والتي يتجدد الطعن عليها بتجدد أثرها، ولا تتقيد بآجال محددة؛ ومن ثمّ تنتهي الدائرة إلى قبول الدعوى شكلاً. وعن موضوع الدعوى، فالثابت أنّ المدعى عليها قيّدت الطفل (...) في رخصة إقامة المدعي باعتباره ابناً له من طليقته (...)، وينعى المدعي على القرار لصدوره دون علمه وموافقته، حيث لم يتقدم بطلب قيده، كما أنّ ذلك يفتقر إلى توقيع شيخ البلوش في السعودية المعتمد لدى وزارة الداخلية. وتأسيساً على ما تقدم، وبما أنّ الثابت أنّ الطفل (...) صدرت له شهادة ميلاد رسمية من الأحوال المدنية برقم (٦٠٩) وتاريخ ١٤٣١/١/١٨هـ، تُبيّن أنّه وُلِدَ بتاريخ ١٤٢٨/١٢/٢٥هـ، وأنّ والده هو المدعي، ووالدته هي (...) كما أنّ الثابت أنّه يحمل جواز سفر مستقل برقم (١٧٤٦٦) وفق البيانات المدوّنة في (تقرير تحقيق شخصية مقيم) الذي يخص الطفل (...)، وقد صدر بتاريخ ١٤٣٤/٣/٨هـ بينما صدرت رخصة الإقامة في تاريخ لاحق ١٤٣٦/٩/١٤هـ؛ ومن ثمّ يكون إجراء المدعى عليها بقيده في رخصة إقامة المدعي مستوفياً المتطلبات النظامية التي تثبت نسبة الطفل إليه نظاماً. ولا يضير ذلك عدم تقدم المدعي بنفسه بإضافة الطفل في رخصة إقامته؛ لأنّ البيّن أنّه يطعن في صحة نسبه إليه رغم تعارض ذلك مع الواقع الذي تكشفه الأوراق والإثباتات الرسمية، كما أنّ ولادة الطفل كانت في وقت قيام الزوجية بين المدعي ووالدة الطفل، إذ لم يُفسخ النكاح إلا بعدها بتاريخ ١٤٣٠/٧/١١هـ وفق البين من صك فسخ النكاح رقم (١٥/٢٠٠/١٦٦) وتاريخ ١٤٣٠/٣/١١هـ، ولا أثر لما دفع به المدعي من انتهاء العلاقة الزوجية بينهما خلعاً؛ إذ المراد بيان بقاء الزوجية

وقت الحمل، ولا يسوغ أن يضار الطفل بتمنع المدعي من إضافته إلى رخصة إقامته رغم وجود الشواهد الموجبة لذلك؛ لما فيه من إلحاق الضرر بالطفل وذلك مما تأباه قواعد الشريعة. أمّا دفعه بعدم تعميد شيخ البلوش؛ فلم يقدم مستنده على ذلك، فضلاً عن أنّه لا أثر له في قيد الطفل في رخصة إقامته، وإنّما هو إجراء يتعلق بإصدار جواز السفر المثبت للجنسية. أمّا ما دفع به من مخالفة المدعى عليها لتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٣٣٣/ت) وتاريخ ١٤٤١/٢/٣هـ المشار فيه إلى قرار المجلس رقم (٣٥/١١/١١٦٧) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/٣٠هـ؛ فلا علاقة له بالقرار محل الطعن، فهو يتعلق بتضمين الحكم بالحضانة حق الحاضن في مراجعة الدوائر الحكومية فيما يخص المحضون، ودعواه منحصرة في الطعن على قرار قيده في رخصة إقامته لا في التصرفات اللاحقة. كما لا ينال من ذلك القدح في صحة شهادة الميلاد باحتمال تزويرها؛ فهي ورقة رسمية، ولا سبيل إلى الطعن عليها إلا بالتزوير وفق الإجراءات النظامية، والمدعى عليها ليست صاحبة اختصاص في ذلك، ولا يسوغ لها قبول ادعائه المرسل؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقها.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحْكَمَة الاسْتِئْنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.